2013年全国法律硕士(非法学)联考真题

专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1. 甲使用暴力劫取国有档案,人民法院根据我国《刑法》第329条"抢夺、窃取国家所有的档案的,处……"的规定,判决甲犯抢夺国有档案罪。本案中,法院的解释属于(　　)。

A. 司法解释　　B. 文理解释

C. 目的解释　　D. 扩大解释

2. 2012年5月,缅甸籍毒贩糯康在泰国境内制造"湄公河惨案",杀害了十余名我国船员,后被老挝移送到我国受审。我国司法机关对于糯康进行刑事审判的依据是(　　)。

A. 属地管辖权　　B. 保护管辖权

C. 普遍管辖权　　D. 属人管辖权

3. 下列选项中,符合我国刑法关于罚金规定的是(　　)。

A. 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳

B. 不允许未成年罪犯的监护人代为垫付罚金

C. 在判决指定的期限内不缴纳罚金的,应改判为有期徒刑

D. 由于不能抗拒的灾祸,确实不能缴纳罚金的,应免除罚金

4. 甲(15周岁)拐骗一名男孩,准备将其出卖,后因小孩哭闹不止,甲对其进行殴打,造成重伤。甲的行为构成(　　)。

A. 绑架罪　　B. 拐卖儿童罪

C. 故意伤害罪　　D. 非法拘禁罪

5. 甲为泄愤,教唆乙炸毁某公司办公楼,乙因害怕没有实施爆炸。对甲的行为(　　)。

A. 应以教唆罪定罪处罚

B. 应认定为爆炸罪的犯意表示

C. 应以爆炸罪定罪,但应当免除处罚

D. 应以爆炸罪定罪,但可以从轻或者减轻处罚

6. 我国刑法划分共同犯罪人种类的依据是(　　)。

A. 作用　　B. 作用为主,兼顾分工

C. 分工　　D. 分工为主,兼顾作用

7. 按照我国刑法理论,绑架罪属于(　　)。

A. 继续犯　　B. 结合犯

C. 状态犯　　D. 连续犯

8. 2000年3月1日,甲因犯盗窃罪被公安机关立案侦查后逃往外地。甲又因在2009年9月7日犯抢劫罪,于2010年6月7日被抓获。甲所犯盗窃罪的追诉期限(　　)。

A. 不受限制

B. 应从2000年3月1日起计算

C. 应从2009年9月7日起计算

D. 应从2010年6月7日起计算

9. 甲驾驶货车途经某村庄时,刮倒了路边的赵某。甲从后视镜中看见赵某被拖挂在车后,但为逃避责任继续行驶,致赵某被拖死。甲的行为构成(　　)。

A. 交通肇事罪

B. 交通肇事罪和故意杀人罪

C. 故意杀人罪

D. 以危险方法危害公共安全罪

10. 2010年7月,甲成立了一公司,宣称只要购买该公司999元的产品,便可成为"商务代表",获取发展人员资格,并以发展人员的数量支付报酬。甲共引诱2987人参加并形成了五级"销售"网络,骗取财物总值200余万元。对甲的行为(　　)。

A. 应以诈骗罪定罪处罚

B. 应以非法经营罪定罪处罚

C. 应以集资诈骗罪定罪处罚

D. 应以组织、领导传销活动罪定罪处罚

11. 甲伪造人民币100万元,后运输至外地出售,获赃款10万元。对甲的行为(　　)。

A. 应以伪造货币罪定罪处罚

B. 应以出售、运输假币罪定罪处罚

C. 应以伪造货币罪和出售、运输假币罪数罪并罚

D. 应以伪造货币罪和出售、运输假币罪的想象竞合择一重罪定罪处罚

12. 甲明知男友乙实施了抢劫商店的行为,但为了掩盖乙的犯罪事实,在法庭审理时,作证说案发时乙在家中。对甲的行为应认定为(　　)。

A. 窝藏罪　　B. 包庇罪

C. 伪证罪　　D. 徇私枉法罪

13. 甲意图杀死李某,某夜来到李某家院门外,从门缝窥见院内有一黑影在移动,以为是李某,忙举弩射击。甲次日得知射死的是李某家的驴。对甲的行为应认定为(　　)。

A. 意外事件　　B. 打击错误

C. 故意毁坏财物罪　　D. 故意杀人罪

14. 甲为自己的厂房投保后，指使他人放火烧毁厂房，结果殃及附近民房，之后骗取了保险金。对甲的行为(　　)。

A. 应以放火罪论处

B. 应以放火罪和保险诈骗罪数罪并罚

C. 应以保险诈骗罪论处

D. 应按牵连犯理论以放火罪从重处罚

15. 甲收受乙公司50万元现金后，请求在某市交通局当处长的堂兄丙“帮助”乙公司承包某工程。丙遂利用职权，违规操作，帮助乙公司承包了该工程。甲的行为(　　)。

A. 不构成犯罪

B. 构成受贿罪

C. 构成利用影响力受贿罪

D. 构成非国家工作人员受贿罪

16. 我国《刑法》第295条规定：“传授犯罪方法的，处……”，本条的罪状形式是(　　)。

A. 空白罪状　　B. 简单罪状

C. 引证罪状　　D. 叙明罪状

17. 甲收买被拐卖的张某后，为让其心甘情愿地做自己的妻子，强行与张某发生了性关系。对甲的行为(　　)。

A. 应以强奸罪定罪处罚

B. 应以收买被拐卖的妇女罪定罪处罚

C. 应以收买被拐卖的妇女罪与强奸罪数罪并罚

D. 应以收买被拐卖的妇女罪与强奸罪择一重罪定罪处罚

18. 甲公司的董事长乙，指使公司经理丙欺骗银行，使公司获得贷款800万元用于经营。但因经营不善，造成银行500万元贷款无法收回。关于本案，下列选项中正确的是(　　)。

A. 甲公司、乙、丙构成共同犯罪，乙是主犯

B. 甲公司构成单位犯罪，乙与丙构成共同犯罪

C. 甲公司不构成犯罪，乙与丙构成共同犯罪

D. 甲公司构成单位犯罪，乙与丙是单位犯罪中的直接责任人员

19. 下列情形中，符合假释的罪刑条件的是(　　)。

A. 甲因抢劫罪被判处有期徒刑10年

B. 乙因故意伤害罪被判处有期徒刑15年

C. 丙因危险驾驶罪被判处拘役6个月

D. 丁因参加有组织的暴力性犯罪被判处无期徒刑

20. 甲公司明知乙受贿，仍提供银行账户帮助乙将受贿所得兑换成美元，汇往境外，并收取乙支付的高额“手续费”。对甲公司的行为应认定为(　　)。

A. 受贿罪

B. 洗钱罪

C. 非法经营罪

D. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪

21. 下列选项中，属于民事法律关系的是(　　)。

A. 甲男与乙女之间的恋人关系

B. 甲公司与乙公司之间的技术转让关系

C. 甲公司与其分支机构之间的业务指导关系

D. 甲教育局与乙中学之间的管理关系

22. 认定公民的出生时间，其证明依据的顺序是(　　)。

A. 户籍证明、其他相关证明、医院证明

B. 户籍证明、医院证明、其他相关证明

C. 医院证明、其他相关证明、户籍证明

D. 医院证明、户籍证明、其他相关证明

23. 不满10周岁的小学生所为的下列行为中，无效的是(　　)。

A. 在自动售货机上买零食

B. 接受学校对三好生的物质奖励

C. 将自己的200元压岁钱送给同学

D. 写了一篇文章并发表在校报上

24. 甲、乙结婚多年。某日，甲外出后失踪，乙四处寻找仍无结果。五年后，乙欲与丙登记结婚。根据我国民法相关规定，下列选项中正确的是(　　)。

A. 乙、丙二人可以直接登记结婚

B. 乙只能申请宣告甲死亡，待法院宣告甲死亡后再与丙登记结婚

C. 丙可以申请宣告甲死亡，待法院宣告甲死亡后再与乙登记结婚

D. 乙可以起诉请求与甲解除婚姻关系，待法院作出离婚判决后再与丙登记结婚

25. 甲、乙、丙三人共同出资设立一合伙企业，甲被推举为合伙事务执行人。根据我国合伙企业法规定，甲在任职期间有权单独实施的行为是(　　)。

A. 与A公司签订货物买卖合同

B. 转让合伙企业拥有的一间商铺

C. 以合伙企业名义为B公司提供担保

D. 聘任丁担任合伙企业的经营管理人员

26. 学校委托教务人员王某购买一批教学器材。王某到百货公司购买时，恰逢该公司举行有奖销售，王某抽中数码相机一台。该相机应当(　　)。

A. 归学校所有

B. 归王某所有

C. 归学校与王某共有

D. 归学校所有，但学校应给王某适当奖励

27. 在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫或妻一方所有的是(　　)。

A. 参加体育比赛所获奖金

B. 因身体受到伤害获得的医疗费

C. 通过法定继承分得的遗产

D. 以婚前个人存款炒股所得的收益

28. 下列选项中，可引起诉讼时效中止的事由是(　　)。

A. 义务人同意履行义务

B. 当事人提起诉讼

C. 权利人提出请求

D. 发生不可抗力

29. 甲以房屋作抵押向乙借款，并办理了抵押登记。后甲未按期归还借款，且未与乙就如何实现抵押权达成协议。根据我国物权法规定(　　)。

A. 乙有权直接取得房屋的所有权

B. 乙有权直接变卖房屋以实现抵押权

C. 乙只能委托拍卖公司拍卖房屋以实现抵押权

D. 乙可以请求人民法院拍卖、变卖房屋以实现抵押权

30. 甲将自行车交乙保管，不久乙去世。乙之子丙误将该自行车当成遗产继承，后在使用过程中致自行车损坏。根据有关规定(　　)。

A. 丙系恶意占有人

B. 丙应当返还自行车给甲

C. 丙应当向甲承担违约责任

D. 丙应当赔偿甲的损失

31. 下列协议中，应由我国合同法调整的是(　　)。

A. 甲与乙签订的收养协议

B. 甲与乙离婚时签订的子女抚养协议

C. 甲行政机关与公务员签订的廉政协议

D. 甲村委会与本村村民签订的土地承包经营权协议

32. 下列关于债的提存的说法中，符合我国合同法规定的是(　　)。

A. 债权人无正当理由拒绝受领标的物是提存的条件之一

B. 提存物在提存期间产生的孳息归提存人所有

C. 债权人超过法定期限不领取提存物，提存物归债务人所有

D. 提存期间，提存物毁损灭失的风险由提存机关承担

33. 根据我国《合同法》的规定，以书面形式作出承诺的，承诺的生效时间是(　　)。

A. 承诺人作出承诺时

B. 承诺通知发出时

C. 承诺通知到达要约人时

D. 要约人了解承诺时

34. 根据我国《物权法》的规定，土地承包经营权的取得时间是(　　)。

A. 承包合同生效时

B. 承包合同登记时

C. 承包合同公证时

D. 主管机关批准时

35. 摄影师甲为刘某拍照后，私自将照片卖给乙制作挂历销售。后来乙又将照片送给丙作橱窗广告，被刘某发现诉至法院。在本案中，侵害刘某肖像权的是(　　)。

A. 甲和乙　　B. 乙和丙

C. 甲和丙　　D. 甲、乙、丙

36. 甲、乙系父子关系。乙在注册公司时，将其父甲登记为股东之一，后被甲发现。因甲不同意，双方发生争执并诉至法院。乙的行为(　　)。

A. 合法，属于法定代理

B. 合法，属于无因管理

C. 非法，侵犯了甲的姓名权

D. 非法，侵犯了甲的隐私权

37. 下列申请注册的商标，不符合我国商标法规定的是(　　)。

A. “仙山”牌药品商标

B. “奔月”牌电脑商标

C. “耐用”牌家具商标

D. “暖阳”牌毛巾商标

38. 甲创作了一首歌曲，乙经甲授权后演唱并将该首歌曲收录在由丙公司为其录制的唱片中。丁网站未经任何人许可，擅自将该唱片中的所有歌曲上传供网民免费下载。根据我国著作权法规定，丁网站(　　)。

A. 侵犯了甲、乙的发表权

B. 侵犯了乙、丙的播放权

C. 侵犯了甲、乙、丙的复制权

D. 侵犯了甲、乙、丙的信息网络传播权

39. 市政公司在挖掘的坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜，甲酒后驾车，撞毁障碍物和夜间警示灯后逃逸。次日凌晨，乙骑自行车经过时摔入坑道受伤。乙的损失应当(　　)。

A. 由市政公司承担赔偿责任

B. 由甲承担赔偿责任

C. 由市政公司和甲承担连带责任

D. 由乙自己承担

40. 根据我国《侵权责任法》的规定，下列情形可以适用精神损害赔偿的是(　　)。

A. 某公司连续一年未发工资，致职工甲忧心忡忡

B. 某学校违反合同提前解聘教师乙，致其痛苦不堪

C. 某行政机关公布对工作人员丙的处分决定，致其精神萎靡不振

D. 某医院因失误致产妇丁抱错孩子，其抚养15年后发现真相痛苦万分

二、多项选择题：第41~50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 下列选项中，属于犯罪不作为成立条件的有(　　)。

A. 行为人负有特定义务

B. 行为人没有实施任何行为

C. 行为人未履行特定义务

D. 行为人能够履行特定义务

42. 下列选项中，符合刑法关于未成年人刑事责任规定的有(　　)。

A. 未成年人犯罪不构成累犯

B. 未成年人犯罪符合缓刑条件的应当宣告缓刑

C. 未成年人犯罪都应当从轻或者减轻处罚

D. 未成年人犯罪的可适用死刑缓期二年执行

43. 甲于深夜到某办公大楼行窃时，被保安王某发现，王某拦住甲，甲将王某打昏，致其轻伤，随后逃跑。甲的行为应认定为(　　)。

A. 入户盗窃　　B. 犯罪既遂

C. 故意伤害罪　　D. 抢劫罪

44. 下列行为中，应以故意杀人罪定罪处罚的有(　　)。

A. 在聚众斗殴过程中致人死亡

B. 在脱逃过程中使用暴力致人死亡

C. 在刑讯逼供时致犯罪嫌疑人死亡

D. 在行政管理活动中滥用职权致他人死亡

45. 下列选项中，属于挪用公款“归个人使用”的有(　　)。

A. 甲个人决定以单位名义将公款供一有限责任公司使用，自己未从中获利

B. 乙以单位名义将公款供某街道办企业使用，自己从中收取利息

C. 丙以个人名义将公款供某国有企业使用，自己未从中获利

D. 丁将公款借给朋友，供该朋友的孩子出国留学

46. 甲出国前将古琴、油画及电脑交乙保管。后乙将古琴出借给丙，将油画赠送给丁，将电脑出质给戊。甲回国后发现以上事实。甲有权(　　)。

A. 要求丙返还古琴

B. 要求丁返还油画

C. 要求戊返还电脑

D. 要求乙承担违约责任

47. 甲为自己房屋使用的便利与乙签订地役权合同，约定五年内乙不得加盖楼房，甲支付5万元。合同签订后，双方办理了登记手续。三年后甲去世，房屋由丙继承。同年，乙将楼房卖给丁，随后丁加盖楼房，遭丙阻止。在本案中(　　)。

A. 丙无权制止丁加盖楼房

B. 地役权由丙享有

C. 地役权不因甲死亡而消灭

D. 丁有权要求乙承担违约责任

48. 甲因借款与乙签订房屋抵押合同，未办理抵押登记。其后甲又因借款将该房屋抵押给丙并办理了抵押登记。现甲不能偿还对乙、丙的欠款。根据我国民法相关规定(　　)。

A. 甲、乙之间的抵押合同成立

B. 甲、丙之间的抵押合同成立

C. 乙享有抵押权

D. 丙享有抵押权

49. 下列选项中，属于不当得利构成要件的有(　　)。

A. 一方获得利益，他方受有损失

B. 受损方不存在过错

C. 获益与受损之间有因果关系

D. 获益方获得利益没有合法根据

50. 甲乘坐公交公司司机乙驾驶的公交车时，公交车与一私家车相撞，甲受伤致残。经认定，该起交通事故应由乙负全部责任。对此，下列选项中，不正确的有(　　)。

A. 甲的损失应由乙承担责任

B. 甲的损失应由公交公司承担责任

C. 甲的损失应由乙与公交公司承担按份责任

D. 甲的损失应由乙与公交公司承担连带责任

三、简答题：第51~54小题，每小题6分，共24分。

51. 简述因缺乏共同故意从而不构成共同犯罪的具体情形。

52. 简述诽谤罪的构成要件。

53. 简述知识产权的法律特征。

54. 简述遗嘱的有效要件。

四、辨析题：第 55～56 小题，每小题 8 分，共 16 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。

55. 常言道："不知者，不为罪。"请结合我国刑法学中的认识错误理论加以辨析。

56. 古人云："子不教，父之过。"请结合我国民法的监护制度和侵权责任制度加以辨析。

五、法条分析题：第 57～58 小题，每小题 10 分，共 20 分。要求符合立法原意和刑法/民法理论。

57. 我国《刑法》第 24 条规定："在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。

对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。"

请分析：

（1）本条文中"犯罪过程"的含义。

（2）本条文中"自动有效地防止犯罪结果发生"的含义。

（3）如果行为人将被害人砍成重伤后，放弃杀人意图并将被害人送往医院救治，避免了死亡结果的发生，行为人的刑事责任应如何认定？

58. 我国《物权法》第 5 条规定："物权的种类和内容，由法律规定。"

请分析：

（1）本条文规定的是物权法的哪项基本原则？其内涵与意义是什么？

（2）本条文中"法律"的具体表现形式有哪些？

六、案例分析题：第 59～60 小题，每小题 15 分，共 30 分。

59. 某公司会计甲，因欠下赌债，产生了占有单位资金的念头。甲偷配了一把由财务部经理保管的、存放现金的铁皮柜的钥匙。在公司发放工资之日，甲趁财务部无人，用偷配的钥匙打开铁皮柜，取走了工资款 20 万元，携款回老家。财务部经理发现工资款不见了，遂向公安机关报案。甲回家后，经家人劝说，返回公司，将 20 万元工资款交给董事长并表示歉意。之后，在董事长的陪同下，甲到派出所供述了上述事实，同时反映某宾馆内经常有人聚赌。公安机关根据甲提供的线索，捣毁了设于该宾馆的赌场，缴获赌资 30 万元，并抓获数十名涉赌人员。之后，检察机关以贪污罪对甲提起公诉，被告人辩称其行为属于职务侵占罪，法院判决甲的行为构成盗窃罪。

根据上述案情，请回答以下问题并分别说明理由：

（1）甲的行为应如何定罪？

（2）甲具有哪些法定量刑情节？

60. 2010 年 3 月 15 日，甲与乙达成买卖协议，约定甲向乙出售孤本线装古书一套（该套书分为上中下三卷），价款 15 万元，双方应于同年 8 月 9 日同时履行。2010 年 5 月 30 日，甲在搬家过程中不慎将该套书的中卷本丢失。甲第二天在报纸上刊登寻物启事，称归还此书者可得酬金 5000 元。丙拾得此书后看到该寻物启事，于 6 月 6 日找到甲欲归还此书，同时要求甲给付酬金。因甲不愿支付酬金，二人产生争执，丙遂将书带回家。2010 年 8 月 9 日，甲向乙提出，因自己与丙之间的纠纷未解决，无法交付整套书籍，故主张解除合同。乙不同意。

根据上述案情，请回答以下问题并分别说明理由：

（1）甲是否有权单方解除合同？

（2）丙是否有权拒绝归还此书？

（3）丙在何种情况下有权要求甲支付悬赏广告中的酬金？

（4）乙是否有权请求丙交付该套书的中卷本？